

二、技侦证据如何使用：法庭质证原则

《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十八条第一款规定，法庭审理过程中，对与定罪、量刑有关的事实、证据都应当进行调查、辩论。也就是说所有法庭调查的证据都应当经辩方质证。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十六条第一款规定，法庭审理过程中，合议庭对证据有疑问的，可以宣布休庭，对证据进行调查核实。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二百七十一条规定，审判人员庭外调查核实取得的证据，应当经过当庭质证才能作为定案的根据。但是，对不影响定罪量刑的非关键证据、有利于被告人的量刑证据以及认定被告人有犯罪前科的裁判文书等证据，经庭外征求意见，控辩双方没有异议的除外。技侦证据对于定罪量刑而言肯定属于关键证据，按规定审判人员单独庭外核实后要在法庭上质证。

技侦证据的法庭调查程序要合法。为了保证能够被采纳为定案依据，技侦证据应当以合法载体存在，以合法的程序质证。在对技侦证据质证过程中，一方面要遵守原始资料优先原则，另一方面也应当赋予文字转化材料一定的证据效力。

(一)原始资料优先原则

技术侦查证据的表现形式一般为视听资料、电子数据。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》,我国对视听资料、

电子数据采取原始资料优先的原则。实践中手机通讯记录证据原始材料只能存放在公安机关系统内，不可能拿到法庭上质证，所以真的拿到法庭上的只能是复制件，即新的存储媒介。还要出具说明，说明原件的存储地及提取过程合法。

(二)赋予文字转化材料一定的证据效力

按照原始证据优先原则，作为视听资料的通讯记录证据，文字转化材料只是参考。实践中，有些案件把文字转化材料看成对技侦证据采取保护措施的一种方式，是错误的。人民法院认为，采取技术侦查措施收集的证据材料可能危及有关人员的人身安全或可能产生其他严重后果，必要时可庭外核实。实践中，人们比较认可文字转化材料。毕竟有技术侦查决定书，其文字内容肯定不是无源之水。未来可以规定在辩方无异议的情况下，有技术侦查决定书和文字转化材料进行质证即可；如果辩方有异议，对于可能判处无期徒刑以下的案件，可以采取庭外核实的方法进行法庭调查。因为视听资料质证起来比较麻烦，需要播放录音，如果被告人不认可，还要进一步鉴真，做声纹鉴定。

本案中二审期间经办人去到公安机关听取了有关通讯记录进行庭外核实。广东省人民检察院提交了肖某某、祝某某在案发时段的通讯记录，有采取技侦措施审批文件和对证据内容的说明材料，还有音频的存储介质和文字抄清材料，刘某某、肖某某、祝某某的声纹鉴定，并且通话录音当庭播放，上述材料均经过检辩双方质证，技侦资料的收集、移送和出示符合法定程序，可以采纳为本案的定案依据。从而证实了刘某某、肖某某、祝某某实施的毒品犯罪。

编写人：广东省高级人民法院 王路真

积极响应敦促投案自首通告，主动自 境外回国自首情节的司法适用

—— 蔡某某、林某某贩卖、运输毒品案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广东省高级人民法院(2022)粤刑终318号刑事判决书

2. 案由：贩卖、运输毒品罪

【基本案情】

2017年5月，同案人游某某(已判决)联系被告人林某某购买毒品。林某某联系被告人蔡某某提供毒品甲基苯丙胺(俗称“冰毒”)20千克。2017年5月27日上午，蔡某某、游某某二人在酒店交易毒资和补齐重量的2小包冰毒，